



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM nº 19957.001549/2023-45

Data do julgamento: 26/03/2024

Relatora: Diretora Marina Copola

Acusado:

Marcello Macêdo Advogados

Ementa: Apuração de infrações ao art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009, por não atualizar o formulário cadastral de 2021, e ao art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022, pelo não envio do formulário cadastral de 2022. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela **condenação** de **Marcello Macêdo Advogados**, na qualidade de administrador judicial da MMX, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais), por infração ao art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009, pelo não envio do FCA de 2021 atualizado com informações sobre a falência da Companhia, e ao art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022, pelo não envio tempestivo do FCA de 2022.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausente o acusado, sem representante constituído, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Daniel Maeda, Marina Copola e Otto Lobo, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e o Diretor João Accioly declararam-se impedidos e não participaram do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Copola, Diretor**, em 29/04/2024, às 12:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Walter Maeda Bernardo, Diretor**, em 02/05/2024, às 23:17, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 09/05/2024, às 13:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2006624** e o código CRC **FB60A8B5**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2006624** and the "Código CRC" **FB60A8B5**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001549/2023-45

Reg. Col. 2943/23

Acusado: Marcello Macêdo Advogados
Assunto: Apuração de infrações ao art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009, por não atualizar o formulário cadastral de 2021, e ao art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022, pelo não envio do formulário cadastral de 2022.
Relatora: Diretora Marina Copola

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – PAS instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Marcello Macêdo Advogados (“Acusado”), administrador judicial da MMX – Mineração e Metálicos S.A. – Falida (“MMX” ou “Companhia”), por não ter atualizado o Formulário Cadastral (“FCA”) de 2021 com informações sobre a decretação de falência da Companhia e não ter apresentado o FCA de 2022, em infração ao art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009¹, e ao art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022², respectivamente.
2. O presente PAS originou-se do Processo CVM nº 19957.012900/2022-42, que teve por objeto apurar fatos relacionados à não entrega de documentos periódicos e eventuais pela MMX. Em 23/02/2023, a SEP apresentou termo de acusação em face do Acusado³, que apresentou sua defesa em 15/08/2023⁴.

¹ Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.

² Art. 42. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 24 e seu parágrafo único.

³ Doc. 1724132.

⁴ Doc. 1850524.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Este PAS tramita sob o rito simplificado, conforme arts. 73⁵ e seguintes da referida Resolução, uma vez que trata da apuração de matéria constante do Anexo C da Resolução CVM nº 45/2021.
4. Por essa razão, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM nº 45/2021⁶, adoto como relatório o Parecer Técnico nº 102/2023-CVM/SEP/GEA-4⁷ (“Relatório”), elaborado pela SEP nos termos do art. 74 da mesma Resolução⁸, que contém os principais fatos envolvidos no PAS, bem como breves considerações sobre a acusação e a defesa apresentadas.
5. O PAS foi sorteado para minha relatoria na reunião do Colegiado de 09/01/2024⁹.
6. Ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, passo à análise do mérito do PAS.

II. MÉRITO

7. Para averiguar a caracterização das infrações imputadas pela SEP, lembro que, de modo a assegurar que o FCA, uma das informações periódicas de envio obrigatório para as companhias abertas, se mantenha atualizado, o art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009 impunha e, desde maio de 2022, o art. 24 da Resolução CVM nº 80/2021¹⁰ impõe a sua entrega: **(i)** em até 7 (sete) dias úteis contados de fatos que derem causa à alteração de qualquer de seus dados; e **(ii)** independentemente disso, anualmente, até 31 de maio, de modo a confirmar que as informações apresentadas continuam válidas.

⁵ Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

⁶ Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.

⁷ Doc. 1877185.

⁸ Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos devem ser encaminhados à superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência da acusação.

⁹ Doc. 1955970.

¹⁰ Art. 24. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. O cumprimento dessas obrigações é imposto pela regulamentação da CVM mesmo na situação de falência dos emissores, quando a prestação de todas as demais informações periódicas é dispensada, conforme, outrora, o art. 38 da Instrução CVM nº 480/2009¹¹ e, mais recentemente, o art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022.
9. Em concreto, além de a MMX ter apresentado o FCA de 2021 fora do prazo regulamentar, em junho daquele ano, tal documento, cuja segunda versão data de 16/06/2021, não refletiu, de qualquer maneira, a falência da Companhia, que havia passado a produzir efeitos em 19/05/2021, conforme detalhado abaixo. O documento manteve-se, assim, desatualizado.
10. Visto que esse foi o último FCA da Companhia enviado à CVM, restou igualmente descumprida a obrigação de envio do FCA de 2022, seja antes do prazo de 31/05/2022, seja posteriormente ao mencionado prazo, ainda que de maneira intempestiva.
11. Dessa forma, entendo que o descumprimento dos deveres informacionais objeto deste PAS restou devidamente caracterizado – conclusão esta que é objetivamente aferível a partir de simples consulta aos sistemas da CVM.
12. Nesses termos, passo a analisar a responsabilidade do Acusado por tais infrações.
13. A elaboração e o envio dos FCA são, originariamente, obrigações de responsabilidade do diretor de relações com investidores das companhias abertas, nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009¹², e do art. 49 da Resolução CVM nº 80/2022¹³.

¹¹ Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo único.

¹² Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

¹³ Art. 49. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. Contudo, conforme disposto no §3º do art. 44 da Instrução CVM nº 480/2009¹⁴, e no §3º do art. 48 da Resolução CVM nº 80/2022¹⁵, quando os administradores da sociedade são substituídos por conta de, entre outras situações, falência, o administrador judicial é equiparado ao diretor de relação com investidores para todos os fins previstos na legislação e na regulamentação do mercado de valores mobiliários – o que, por óbvio, inclui a elaboração e o envio dos FCA à CVM.

15. O Acusado foi nomeado administrador judicial da Companhia em 19/12/2016, quando do deferimento do pedido de recuperação judicial da sociedade pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Destaco que, àquela época, o dever de prestar informações periódicas da MMX à CVM recaía sobre seu diretor de relações com investidores. Em 21/08/2019, o mesmo juízo convolou em falência a recuperação judicial da Companhia, mantendo o Acusado como seu administrador judicial, mas os efeitos de tal decisão ficaram suspensos até o julgamento de recurso.

16. Tal recurso foi julgado em 19/05/2021, pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a decisão de 1º grau, reestabelecendo os efeitos desta com o consequente afastamento dos administradores da MMX e a sua efetiva substituição pelo Acusado, que, em 21/06/2021, assinou termo de compromisso, data a partir da qual passou a exercer a representação ativa e passiva da Companhia.

17. Dessa forma, fica evidenciado que, ao menos desde essa última data, o envio e a atualização do FCA da MMX passaram a ser de responsabilidade do Acusado, na qualidade de administrador judicial após a falência da Companhia. O Acusado não cumpriu com tais obrigações.

¹⁴ Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. [...] § 3º: Sempre que um emissor em situação especial tiver seus administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial, gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

¹⁵ Art. 48. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. [...] §3º Sempre que um emissor em situação especial tiver seus administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial, gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Que fique claro: haja vista a data em que começou a exercer a função de administrador judicial, não se pode atribuir ao Acusado qualquer responsabilidade pela perda do prazo de 31/05/2021 na entrega do FCA daquele ano, mas somente por sua posterior não atualização e pelo não envio do documento em referência a 2022.

19. Dado que, em sede de defesa, o Acusado alegou não ter recebido qualquer solicitação da CVM para fornecer a atualização cadastral que viria a ser objeto deste processo, aproveito para esclarecer que o cumprimento das obrigações previstas na legislação e na regulamentação do mercado de valores mobiliários é dever de ofício, que independe de qualquer provocação da CVM para que se caracterize a sua eventual inadimplência.

20. De todo modo, é importante registrar que a alegação do Acusado não se mostra sequer verdadeira. No processo de origem, a SEP além de oficiar o Acusado em duas ocasiões¹⁶, envidou esforços consideráveis para obter a sua resposta¹⁷. O Acusado foi oficiado nos endereços de e-mail que constavam em sua página da Internet, inclusive em endereço fornecido para cadastro no SUPER, mas ficou-se inerte. Posteriormente, a área técnica realizou contato telefônico e reencaminhou o segundo desses ofícios para um outro endereço de e-mail, restando estas tentativas adicionais novamente sem resposta.

21. Como se vê, o Acusado foi instado a se manifestar a esse respeito, nos termos do art. 5º da Resolução CVM nº 45/2021, porém não procedeu à atualização das informações da Companhia no FCA de 2021, tampouco apresentou o FCA de 2022.

22. Por fim, o Acusado alega, em sua defesa, que em 29/6/2022 teria formalmente requerido ao juízo falimentar a sua substituição como administrador judicial da falência da MMX, e que tal pedido teria sido deferido na mesma data pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

23. Tal fato não tem, contudo, qualquer relevância para a verificação de sua responsabilidade, uma vez que essa solicitação de desligamento é posterior ao período em que ocorreram as infrações que lhe foram imputadas no PAS.

¹⁶ Cf. o Ofício nº 226/2021/CVM/SEP/GEA-4 (doc. 1632662) e o Ofício nº 18/2022/CVM/SEP/GEA-4 (doc. 1632668).

¹⁷ A área técnica entrou em contato telefônico com o Acusado, tendo reencaminhado o segundo dos ofícios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

24. Ante o exposto, concluo pela responsabilização de Marcello Macêdo Advogados, na qualidade de administrador judicial da MMX à época dos fatos, pela violação ao art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009, por não atualizar o FCA referente a 2021, e ao art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022, por não enviar o FCA referente a 2022.

25. Passo, assim, à análise da dosimetria da pena.

III. DOSIMETRIA DE PENA

26. Nos termos do art. 60, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 65, inciso II, da Resolução CVM nº 80/2021, a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas é considerada infração grave.

27. Deve ser pontuado, ainda, que os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, aumentando os valores máximos das penas por descumprimento. Dessa forma, aplicam-se a este caso os valores previstos na referida lei, observados os parâmetros introduzidos na regulamentação da CVM pela Instrução CVM nº 607/2019, atualmente refletidos na Resolução CVM nº 45/2021.

28. De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como para os motivos que justifiquem a imposição da sanção. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.

29. Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes do Colegiado acerca das imputações objeto deste PAS¹⁸, fixo a pena-base de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) tanto para a infração de não atualização do FCA de 2021, quanto para a infração de não entrega tempestiva do FCA de 2022.

¹⁸ PAS CVM nº 19957.002348/2023-65, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 30/01/2024; PAS CVM nº 19957.008462/2019-12, Dir. Rel. João Accioly, j. em 11/04/2023; PAS CVM nº 19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, j. em 12/04/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30. Considero, ainda, na dosimetria da pena, como circunstância atenuante, os bons antecedentes do Acusado¹⁹.

31. A atenuante acima referida incidirá sobre cada uma das penas-base no percentual de 15%.

IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES

32. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de Marcello Macêdo Advogados, na qualidade de administrador judicial da MMX, à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais), por infração ao art. 23 da Instrução CVM nº 480/2009, pelo não envio do FCA de 2021 atualizado com informações sobre a falência da Companhia, e ao art. 42 da Resolução CVM nº 80/2022, pelo não envio tempestivo do FCA de 2022.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARINA PALMA COPOLA DE CARVALHO
Data: 26/03/2024 17:20:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marina Copola

Diretora Relatora

¹⁹ Art. 66, inciso II, da Resolução CVM nº 45/2021.